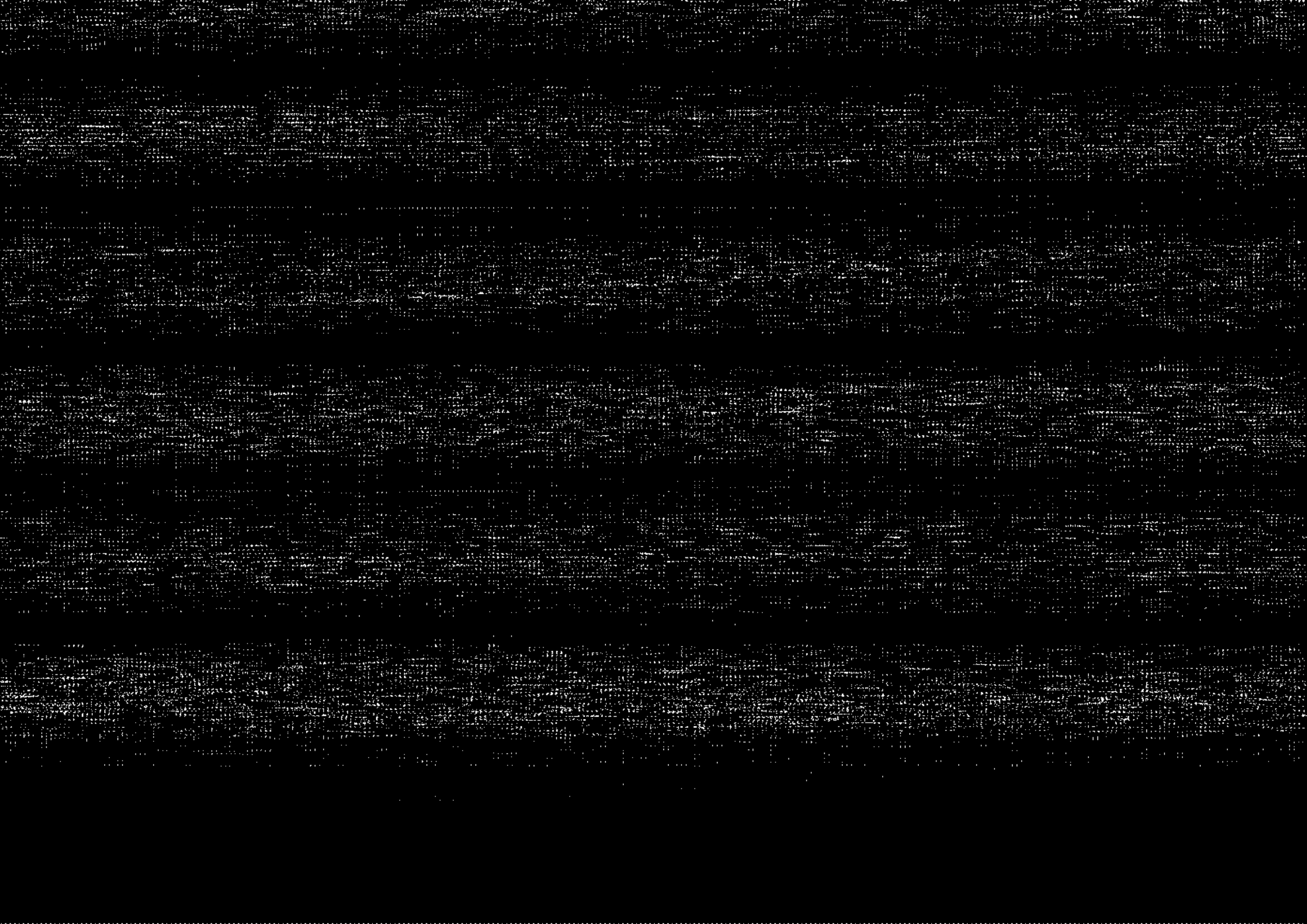
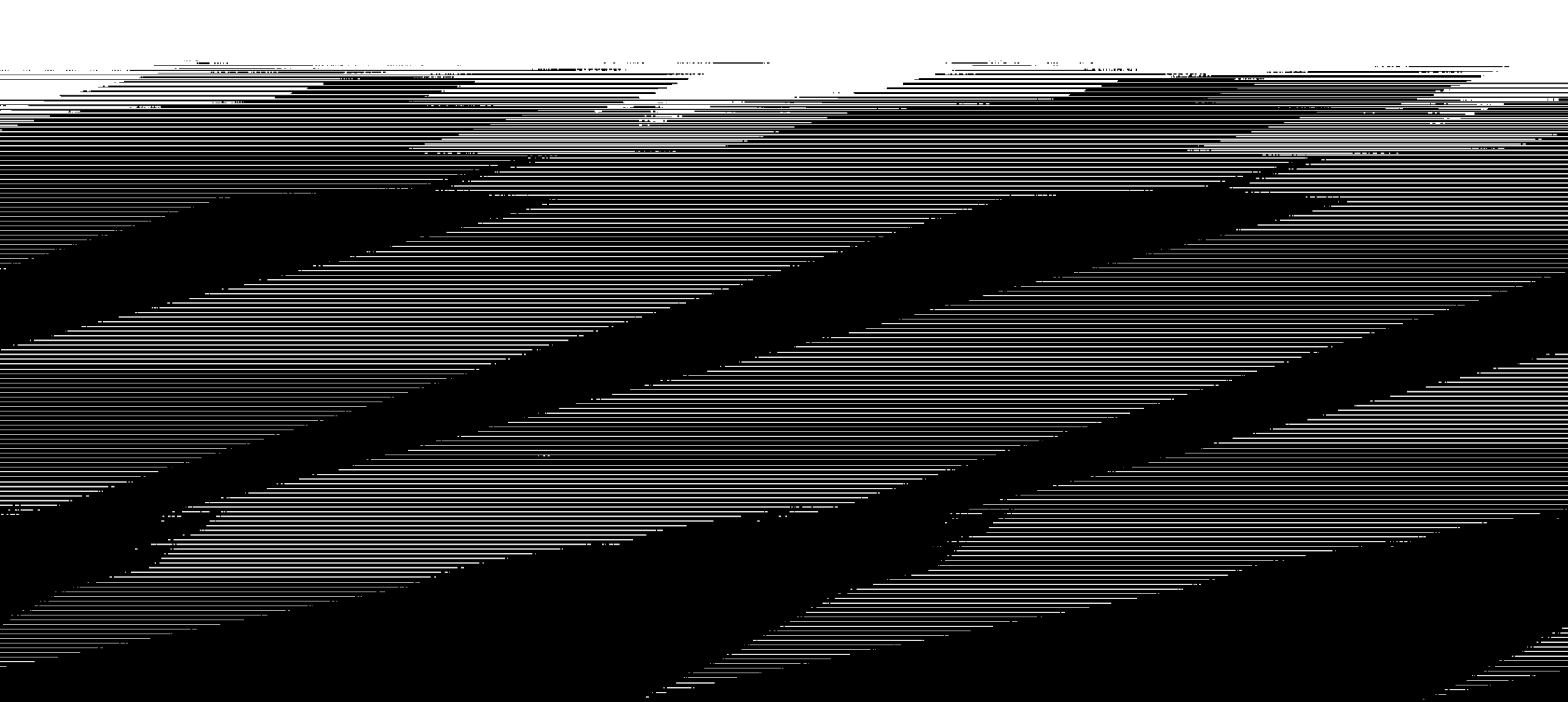


目　录

一、基本情况 3
（一）事故车辆情况 3
（二）事故车辆人员相关情况 4
（三）事故单位基本情况 5
（四）事故人员及车辆检验检测情况 6
（五）事故现场情况 7
二、事故发生经过及应急救援情况 8
（一）事故发生经过 8
（二）事故应急处置情况 9
（三）善后处理情况 9
三、人员伤亡及直接经济损失情况 10
（一）人员伤亡情况 10
（二）直接经济损失 10
四、事故原因和性质 11
（一）直接原因 11
（二）事故性质 11
五、相关单位履职情况 11
（一）东莞市粤鑫土石方工程有限公司履职情况 11
（二）东城公安交警部门履职情况 12
（三）东城交通运输分局履职情况 13
六、责任认定及处理建议 14
七、事故防范和整改措施 15
（一）提高政治站位，牢固树立安全发展理念 16
（二）切实落实主体责任，加强安全生产管理 16
（三）加强安全生产教育培训，提高安全生产意识 17
（四）强化交通安全的宣传教育，防范事故发生 17



关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

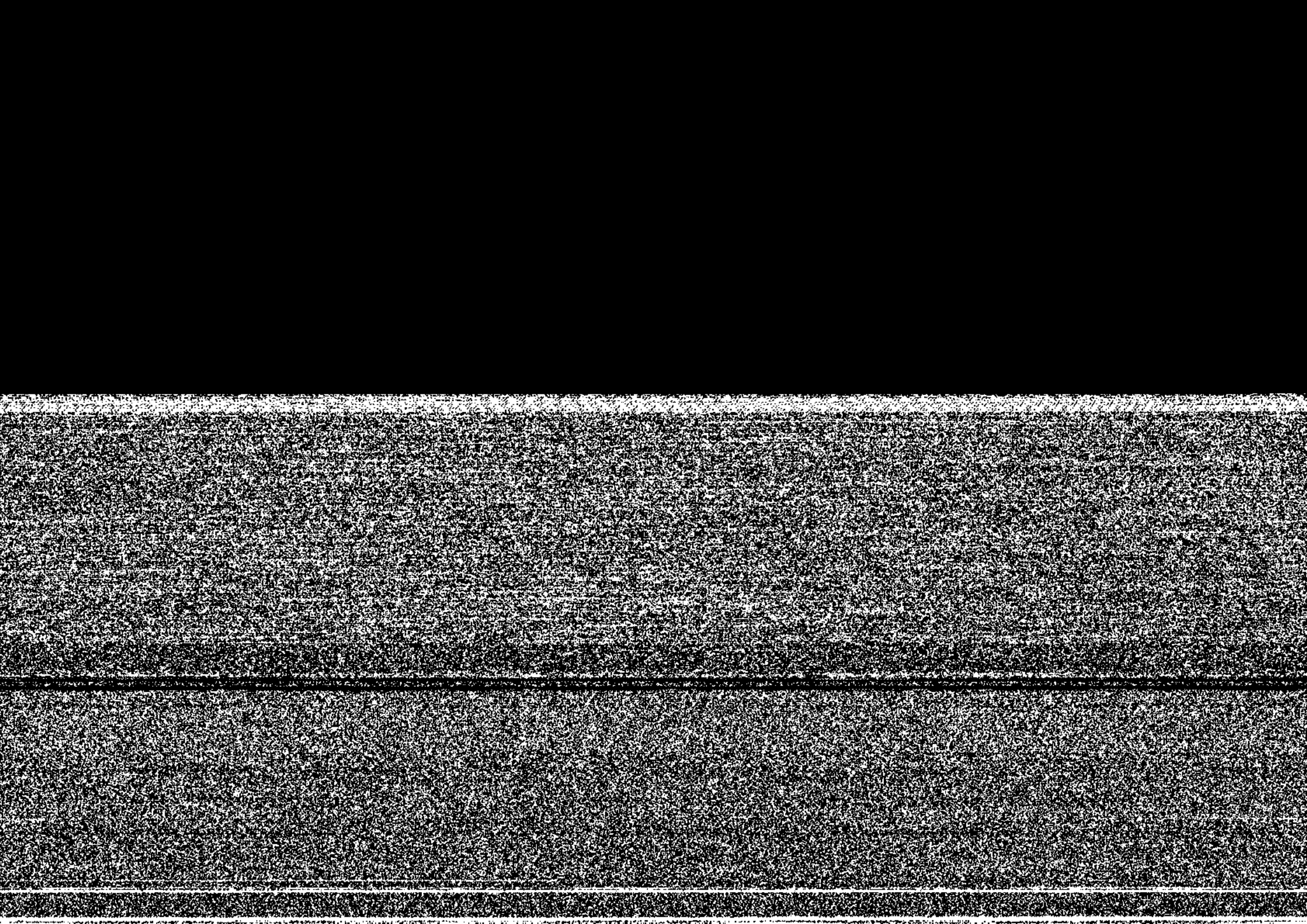
一、基本情况

（一）事故车辆情况

1、粤SN2899号牌重型自卸货车，车辆登记所有人及实际支配人：东莞市粤鑫土石方工程有限公司，品牌型号：陕汽牌SX3310MB246，发动机号：1020H030015，车辆识别代码：LZGCR2R69LX125203，登记住所：**********，使用性质：货运，注册日期：2020年10月10日，检验有效期至2021年10月31日，档案编号：441903642510，外廓尺寸：8400×2550×3450mm，总质量31000kg，整备质量14770kg，强制报废期止：2035年10月10日。经公安交警电脑综合信息平台查询，该车自入户至事故发生没有交通违法行为记录，没有道路交通事故记录。

《中华人民共和国道路运输证》：粤交运管莞字441900027164号，发证日期：2020年11月06日，有效期：2021年10月31日，发证机关：东莞市交通运输局。

粤SN2899号牌重型自卸货车购有交通事故强制责任险和商业险，投保公司：中国人民财产保险股份有限公司东莞市分公司，交强险保单号：PDZA202044190000471841；商业险保单号：PDAA202044190000497776，地址：东莞市东城街道东源路人保大厦，其中商业险第三者责任险赔偿限额为100万元。



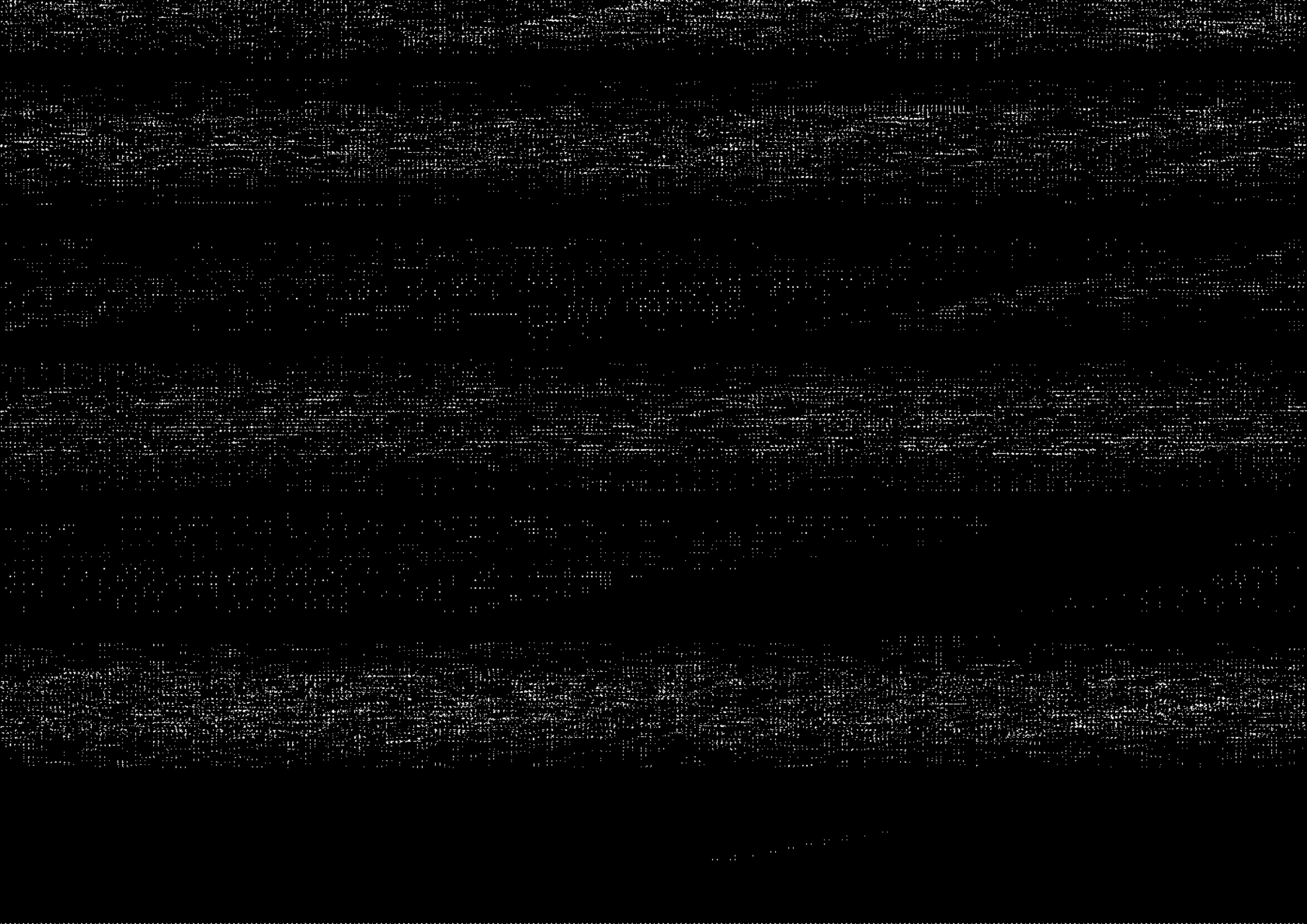
日入职东莞市粤鑫土石方工程有限公司并签订劳动合同，合同规定月薪为固定工资5000元加提成，一般通过现金支付工资。

2、未悬挂号牌电驱动两轮车驾驶人：刘红霞（本次事故死者），女，1974年4月8日出生，户籍地址：**********，身份证号：**********。经公安交警电脑综合信息平台查询，刘红霞无驾驶证。刘红霞是东莞市第一中学的宿舍管理员，于2020年11月15日20时40分许驾驶未悬挂号牌电驱动两轮车由**********往东莞市第一中学上班，途经事故发生地。

（三）事故单位基本情况

东莞市粤鑫土石方工程有限公司，统一社会信用代码：91441900324844090J，类型：有限责任公司，住所：**********，法定代表人：李昆鹏，成立时间：2014年12月24日，经营范围：普通货运。东莞市粤鑫土石方工程有限公司不存在以下情况之一：下属经营性道路运输车辆两年内死亡责任事故率超过5%；下属5%以上的经营性道路运输车辆逾期未检验；下属5%以上的经营性道路运输车辆交通违法超过10次。

持有道路运输经营许可证，证号：粤交运管许可莞字441900133292号，业户名称：东莞市粤鑫土石方工程有限公司，地址：**********，经济性质：有限责任公司，经营范围：普通货运，许可证办理日期：2018年06月22日，有效期至2022年06月30日，发证机关：东莞市道路运输管理局。



JXLl709016925)转向功能及后轮制动功能有效；前轮制动功能失效符合在本次事故中碰撞造成的后果；全车灯具齐全，未见异常。

（7）受检的粤 SN2899 号牌重型自卸货车制动及转向功能照明信号符合 Gl-3 7258-2017《机动车运行安全技术条件》中的相关规定。

（8）事发时粤 SN2899 号牌重型自卸货车在右转向过程中，其第二轴轮右侧轮胎右偏转的状态下与未悬挂号牌电驱动两轮车（车架号：JXL1709016925)驾驶人刘红霞左下肢发生过接触、碰撞，致电驱动两轮车及其驾驶人刘红霞倒地，倒地后该电动两轮车车体左侧遭粤 SN2899 号牌重型自卸货车右侧第二、四轴轮胎碾压可以成立。

2、东莞市公安局交通警察支队东城大队调取粤 SN2899 号牌重型自卸货车的入户时档案资料，结合案发时该车的检验情况，核对其是否存在改装。根据 GA/T1087-2013《道路交通事故痕迹鉴定》，参照 GA/T41-2019《道路交通事故现场痕迹物证勘查》、GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》及 GA802-2014《机动车类型术语和定义》的有关条款进行判断，粤 SN2899 号牌重型自卸货车与入户时车辆相片一致，不存在改装迹象。

（五）事故现场情况

1、天气情况

事故发生时事故路段天气阴，未出现降雨和雷击现象，南风 3 级，气温为 23—28℃。



行驶在从右往左数起第二车道内，途经肇事路段向右变更车道时，车身右侧与沿汇京路同方向行驶在从右往左数起第一车道内由刘红霞(未戴安全头盔)驾驶的未悬挂号牌电驱动两轮车碰撞，造成刘红霞当场死亡及两车不同程度受损的道路交通事故。

（二）事故应急处置情况

1、接处警情况。2020年11月15日21时28分，东城交警大队指挥中心接群众来电，称在东莞市东城街道汇京路东莞体育运动学校对出路段的兴华工地对出路段发现一位妇女及两轮电动车倒地，该妇女受伤严重，疑似被车辆碾压。接报后，大队指挥中心立即指令事故处理民警、路面巡逻警力和通知120赶赴事故现场开展抢救伤者、控制现场和勘查取证等工作。21时55分，东城交警大队指派民警赶到现场处置，东莞市台心医院医务人员已到达现场，证实该妇女已死亡。22时50分现场勘查完毕。

2、应急救援评估意见。此次事故的信息报送及时，东城街道各部门、医疗机构反应迅速、响应及时、全力救治，处置工作合理、有效，未造成次生事故。经评估，此次事故的应急救援处置工作及时、有效、到位，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

（三）善后处理情况

事故发生后，东城街道于11月18日成立专门的事故调查组，研究制定事故善后处置工作方案，积极做好事故各方的解释工作，开展善后维稳、死者家属安抚等各项工作。事故发生至今，

四、事故原因和性质

（一）直接原因

1、陈名俊驾驶机动车变更车道影响了相关车道车辆正常行驶、对应当发现的危险情况没有及时发现，导致事故发生。

2、刘红霞无证驾驶未悬挂号牌电驱动两轮车未按规定戴安全头盔，导致事故发生。

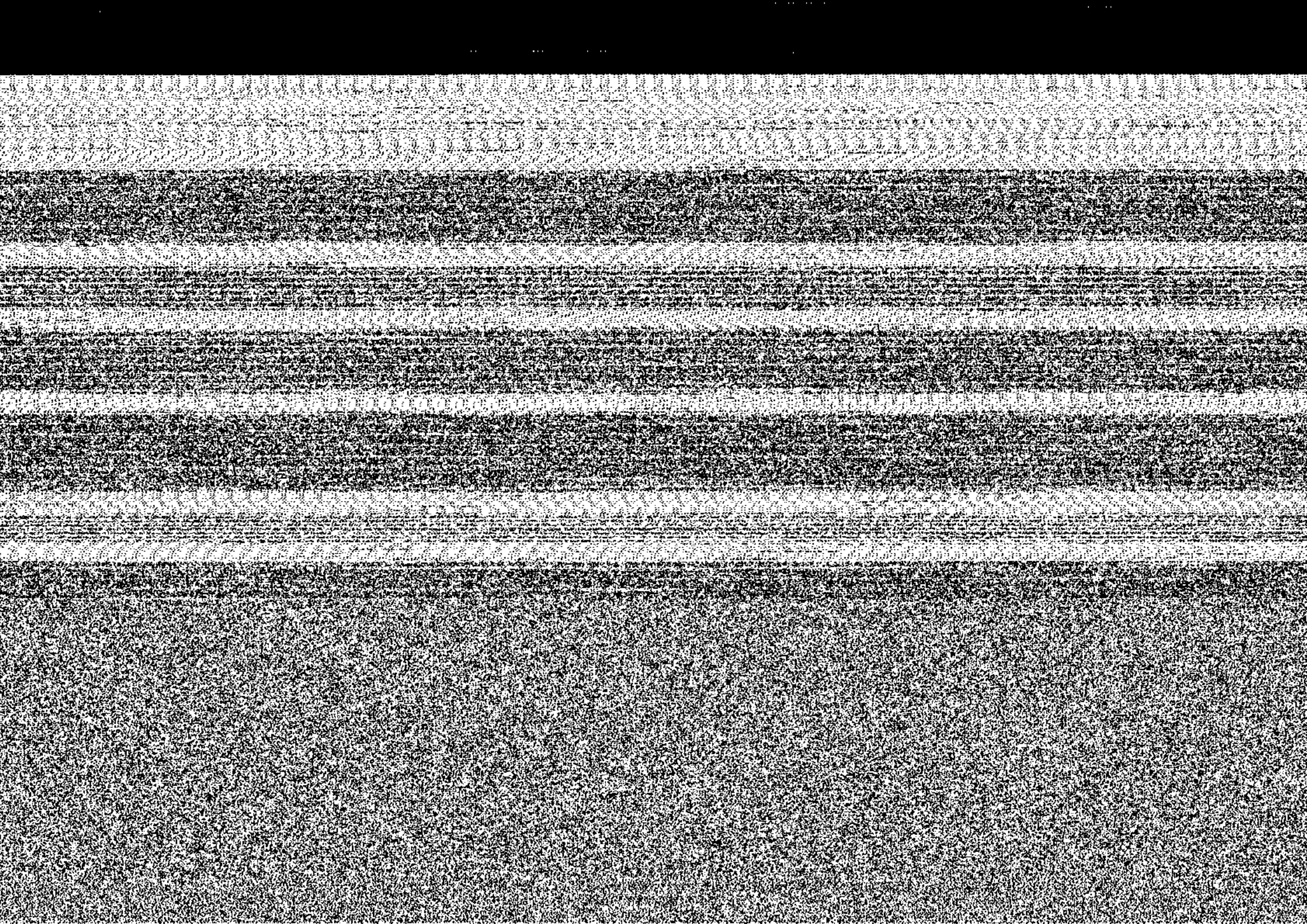
（二）事故性质

经调查认定，东城街道“11·15”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

五、相关单位履职情况

（一）东莞市粤鑫土石方工程有限公司履职情况

根据与东莞市粤鑫土石方工程有限公司的法人代表李昆鹏、主要负责人廖伟以及司机陈名俊的谈话笔录发现，东莞市粤鑫土石方工程有限公司作为涉事车辆的所属单位，在安全生产工作方面有制定相关的安全生产管理制度；有经营者、安全管理人员；有建立安全生产管理人员职责分工及架构图；有建立安全生产监督考核制度（包括监督办法、考核办法、奖惩办法）；有对从业人员进行安全教育培训、职业道德教育确保道路运输安全管理制度，但并未如实记录培训过程建立培训档案；有建立驾驶人员聘用管理制度；有建立车辆档案按照“一车一档”原则建立，对属下车辆定期进行维护和检测；有建立安全生产管理人员任命书；与各级安全生产管理人员签订的安全生产责任书（涉事司机陈名俊



人民群众的水平，圆满完成各项道路交通安保工作任务，为辖区经济社会发展创造良好的道路交通环境。据统计，2019 年 11 月 1 日至 2020 年 11 月 30 日大队现场出具处罚 53397 宗，暂扣各类违法车辆 11949 辆，查处车辆违停 182035 宗。据统计，治安拘留 38 人，刑事拘留 441 人。2019 年 11 月 1 日至 2020 年 11 月 30 日，辖区共发生道路交通事故 289 宗，交通事故死亡人数 31 人，受伤人数 223 人，财产损失 168.76 万元，交通事故四项指数与上年同期对比分别下降 6.41%、上升 3.33%、上升 23.2%、下降 5.23%，辖区道路交通安全形势总体保持平稳。努力营造良好的道路交通安全环境，有效防范和坚决遏制较大及以上道路交通事故的发生。

（三）东城交通运输分局履职情况

打非治违方面：2020 年以来，共开展各类联合整治行动共 369 次，出动执法人员共 1058 人次，检查货运源头单位 88 家次，立案查处各类交通运输违法案件 33 宗，其中查处货运源头单位超限超载违法案件 4 宗，共罚款约 4.4 万元；联合交警查处路面超限超载违法案件 339 宗，监督卸货 6078.7 吨，整理市治超办、街道交警大队移交超限超载违法车辆抄告信息线索共 234 条，移交辖区查收市内货运源头线索共 92 条，寄出约谈通知书和发出通知短信共 156 份，约谈辖区超限超载违法车辆所属个人及企业共 48 家，发至交警大队协助函 13 份，查处“一超四罚”案件 4 宗，已结案完毕。安全生产方面：东城街道交通分局结合自身职能，

东城交警大队于2020年11月16日以涉嫌交通肇事罪对陈名俊采取刑事拘留强制措施并将其羁押在东莞市第二看守所。陈名俊于2020年12月21日被批准逮捕。

2、刘红霞违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十一条：“驾驶机动车上道路行驶，应当悬挂机动车号牌，放置检验合格标志、保险标志，并随车携带机动车行驶证。”、第十九条：“驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。”及第五十一条：“机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带，摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔。”之规定，导致事故发生，对事故负有责任。鉴于其死亡，不再追究其责任。

3、对东莞市粤鑫土石方工程有限公司处理建议。作为事故车辆所属单位，东莞市粤鑫土石方工程有限公司未切实履行安全生产职责，各项安全生产管理档案资料基本完善，但没有认真落实到管理工作中，对新聘用从业司机的岗前安全生产教育培训和职业道德培训不及时，没有如实记录培训过程并建立培训档案，有制定驾驶员的安全驾驶制度但没有让从业司机认真贯彻到实际工作中。建议由其属地的交通运输部门对其依法处理。

4、事故涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、事故防范和整改措施

街道相关职能部门应当认真吸取此次车辆伤害事故的深刻教训，认真贯彻落实中央、省、市关于安全生产工作的一系列决

（三）加强安全生产教育培训，提高安全生产意识

各行业主管部门及相关职能部门加强对货车司机的安全生产教育培训。提高员工安全意识，定时对车辆进行隐患排查和车辆保养，及时发现并消除车辆隐患，车辆在道路上发生故障要按规定设置警示标志，消除事故隐患，切实提升安全意识和能力。

（四）强化交通安全的宣传教育，防范事故发生

街道各有关部门要重视和加强交通安全的宣传教育。公安交警部门要加大《道路交通安全法》的宣传教育，用事故案例警示人、教育人；交通运输部门要加大《广东省道路货物运输超限超载治理办法》(广东省人民政府令第201号)的宣传力度，督促货运源头单位落实安全生产主体责任；地方政府要落实属地管理责任，交警部门加大交通安全的宣传，深入各营运单位、村、社区、工厂进行交通安全宣传，严格按照“五进六上”通过网络、微信等新兴媒体大力宣传有关交通安全知识和曝光交通违法案例。完善发挥好农村交通劝导站的交通安全宣传、农村交通管理的功能，努力营造良好的道路交通安全环境，有效防范和坚决遏制较大及以上道路交通事故的发生。